

1500098-55.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... abordagem é conhecido como ponto de tráfico de drogas da cidade, sendo o acusado conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas quando adolescente.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Ronaldo Perdegatto, na fase policial, que em tudo confirmou o testemunho de seu companheiro de farda.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-55.2022.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-55.2022.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159595/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25517595 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2159595 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CORREA SIQUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

MATHEUS CORREA SIQUEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque, nas condições de tempo, lugar e modos descritos na denúncia, traria consigo, para fins de comércio ilícito, substâncias entorpecentes descritas na inicial, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado/notificado (fl. 167) e apresentou defesa prévia (fls. 180/181). A denúncia foi recebida no dia 10 de agosto de 2022 (fl. 182/184).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação, nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição ante a ausência de elementos de prova e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação provisória de fls. 14/16, exame químico toxicológico (fls. 200/202), e demais provas colacionadas nos autos. Igual sorte revela a autoria.

Ouvido como testemunha de acusação, o miliciano Jefferson Carvalho da Silva, esclareceu que nos dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de farda quando avistaram o réu, em via pública (cruzamento da Rua Marcos Fabri com a rua Fernando Costa, ora ponto de venda de drogas), mexendo em entulhos existentes na rua, motivo pelo qual o abordaram. Em revista pessoal, com o acusado foi localizado em seu bolso dianteiro direito 02 (dois) papелotes de maconha e a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro fracionado. Questionado, o réu afirmou que o entorpecente era para uso próprio e o dinheiro de sua propriedade. Na sequência, o depoente e seu parceiro procederam busca nos entulhos em que o acusado mexia antes da abordagem, local onde encontraram, debaixo de uma pedra, 03 (três) "ependorfs" de cocaína, 21 (vinte e uma) pedras de "crack", e mais 14 (quatorze) papелotes de maconha, além de 01 (uma) porção maior e não individualizada de maconha, envolta em um saco plástico preto, sendo as embalagens idênticas àquelas localizados nas vestes do réu. Novamente indagado, o Mateus negou a propriedade das substâncias localizadas no entulhos. Por fim, salientou que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico de drogas da cidade, sendo o acusado conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas quando adolescente.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Ronaldo Perdegatto, na fase policial, que em tudo confirmou o testemunho de seu companheiro de farda.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efeturaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal

- Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840); "TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câm. V.U. - 31.07.2008)".

Destarte, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, a versão por ele apresentada não merece guarida quando em confronto com os demais elementos de prova carreados aos autos, notadamente a prova oral colhida em juízo, que apontou que o réu foi visto em afamado ponto de venda de drogas mexendo nos entulhos onde os entorpecentes diversos foram apreendidos, já embalados individualmente, pronto para o consumo, tudo a indicar sua destinação à mercancia.

Deste modo, cabais e induvidosas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 193/194), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não incidentes causas agravantes, e deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa quando dos fatos por ter sido a pena fixada no patamar mínimo na primeira etapa.

Sem causas especiais de aumento de pena, todavia, presente a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o agente é primário, reúne bons antecedentes, e não há elementos nos autos de que se dedica à atividade delitiva ou integra organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o delito de tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, o que afasta a previsão legal para fixação de regime inicial fechado. Assim, levando-se em conta a

quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e seus bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena. Levando-se em conta a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá o acusado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR MATHEUS CORREA SIQUEIRA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o delito de tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, o que afasta a previsão legal para fixação de regime inicial fechado. Assim, levando-se em conta a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e seus bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena. Levando-se em conta a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os condenados arcarão com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Expeçam-se certidões de honorários ao advogado nomeado.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

Transitada em julgado, proceda a serventia às anotações e comunicações necessárias, bem como providencie o necessário para a cobrança da pena de multa.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 14 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA